# Noen viktige lover

Sammendrag · Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5, oktober 2026

**Før du bruker dette videre** Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

## Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

### 1. Tre lover, og loven er et minstekrav

**Hva:** Tre lover styrer mye av hverdagen til en leder i en elinstallasjonsbedrift. Markedsføringsloven gjelder når du skaffer kunden. Håndverkertjenesteloven gjelder når du gjør en jobb for en forbruker, altså en privatkunde. Arbeidsmiljøloven gjelder dem som jobber hos deg. **Hvem:** Lederen som svarer for bedriften, og formannen som leder laget. **Hvorfor:** Arbeidsmiljøloven er et minstekrav. Du kan avtale bedre vilkår enn loven, aldri svakere. Lovene endres også, og flere av reglene i boka er endret etter at den ble skrevet.

**Hos Nordlys:** Kari har fire saker på pulten. Ida vil annonsere «Vi kutter strømregningen din med 40 %» uten at noen har regnet på det. En familie fikk prisoverslag og en faktura langt over. En lærling har jobbet 19 dager uten signert arbeidsavtale. En montør har 212 overtidstimer de siste 52 ukene. Alle har en paragraf.

**Husk** Du kan avtale bedre enn loven, aldri svakere.

### 2. Markedsføring: det du påstår, må du kunne dokumentere

**Hva:** Markedsføringsloven § 3 sier at påstander om et produkts egenskaper eller virkninger skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal finnes i det øyeblikket markedsføringen skjer, ikke først når noen spør. Åpenbare overdrivelser er lov. **Hvem:** Daglig leder og kalkulatøren som lager nettside, bilreklame og annonser. **Hvorfor:** Påstanden står på trykk før noen har sjekket den. Kan du ikke dokumentere den, skal den ikke stå der.

**Hos Nordlys:** «Vi kutter strømregningen din med 40 %» er en påstand om virkning. Regnestykket må ligge i skuffen den dagen annonsen publiseres. «Oslos hyggeligste elektrikere» er en åpenbar overdrivelse og er lov.

**Husk** Regnestykket skal ligge i skuffen før annonsen kommer ut.

## 3. Tilleggsarbeid: telefonen før verktøyet

**Hva:** Finner du behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å gjøre samtidig, skal du kontakte kunden. Det står i håndverkertjenesteloven § 9. Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal gjøres i rimelig utstrekning. **Hvem:** Montøren og formannen som står i jobben hos en privatkunde. **Hvorfor:** Bare tilleggsarbeid som er gjort i samsvar med § 9, kan kreves betalt etter § 33.

**Hos Nordlys:** Montøren skifter skap og finner en avgrenet jordleder i veggen. Han ringer kunden før han retter den, og skriver svaret på arbeidsordren. Uten samtalen er timene Nordlys sitt tap.

**Husk** Først telefonen, så verktøyet, så notatet.

## 4. Prisoverslaget: 15 % er et tak, ikke en rettighet

**Hva:** Har du gitt et prisoverslag, skal prisen ikke overstige det vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %. Det står i håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd. Prosenten regnes av overslaget. Blir prisen betydelig høyere enn kunden venter, skal du kontakte henne (§ 7 andre ledd). **Hvem:** Kalkulatøren som gir prisoverslag, og montøren som ser at prisen løper. **Hvorfor:** Også en mindre overskridelse kan være for mye, og det er håndverkeren som må bevise hva slags pris som ble gitt.

**Hos Nordlys:** Prisoverslaget til familien var 36 000 kr. Taket er 36 000 × 1,15 = 41 400 kr. Fakturaen ble 42 300 kr, altså 6 300 / 36 000 = 17,5 % over. Montøren så at prisen løp, men ringte ikke.

**Husk** En telefon underveis hadde løst hele saken for null kroner.

## 5. Arbeidsavtalen: sju dager, og samme dag

**Hva:** Skal noen jobbe hos deg mer enn én måned, skal den skriftlige arbeidsavtalen foreligge senest sju dager etter første arbeidsdag (§ 14-5). Endringer skal inn i avtalen senest den dagen de trer i kraft (§ 14-8). Boka skriver én måned for begge. Det var riktig fram til 1. juli 2024. **Hvem:** Daglig leder som ansetter montører og lærlinger. **Hvorfor:** Der avtalen tier, er det arbeidsgiveren som står svakt.

**Hos Nordlys:** Lærlingen begynte for 19 dager siden. Avtalen er usignert. Fristen gikk ut for 19 − 7 = 12 dager siden.

**Husk** Sju dager når avtalen opprettes. Samme dag når den endres.

## 6. Overtid: et særlig behov, ikke en vane

**Hva:** Alminnelig arbeidstid er høyst 9 timer i døgnet og 40 i uka (§ 10-4). Timer ut over det er overtid. Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov, og tillegget er minst 40 %. Uten avtale er grensen 200 overtidstimer på 52 uker (§ 10-6). Dette står ikke i boka, men i loven. **Hvem:** Driftslederen og formannen som sier ja til neste oppdrag. **Hvorfor:** Fast overtid hver uke året rundt er ikke et særlig behov. Det er underbemanning.

**Hos Nordlys:** Montøren med 212 overtidstimer er 212 − 200 = 12 timer over grensen uten avtale, og tallet vokser hver uke.

**Husk** Overtid er en beslutning som skal tas med loven og tallet foran seg.

### 7. Oppsigelse: drøft først, skriv det ned, ha en saklig grunn

**Hva:** Før du bestemmer deg, skal du drøfte saken med den ansatte og den tillitsvalgte (§ 15-1). Oppsigelsen skal være skriftlig (§ 15-4). Og den må være saklig begrunnet (§ 15-7). **Hvem:** Daglig leder som må si opp en ansatt. **Hvorfor:** En formfeil kan gjøre en oppsigelse ugyldig selv om grunnen var saklig. Gjelder det oppførsel, må den ansatte ha fått en advarsel først.

**Hos Nordlys:** Ronny har sagt opp en montør muntlig i bilen etter en krangel. Det er en formfeil, og oppsigelsen kan kjennes ugyldig (§ 15-5).

**Husk** Rekkefølgen er like viktig som grunnen.

### 8. Der loven slutter, begynner etikken

**Hva:** Etikk er tenkningen om rett og galt. Moral er det du faktisk gjør. Ingen lov kan sikre god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø. **Hvem:** Lederen som må velge når loven ikke gir svaret. **Hvorfor:** Lover er ofte minstekrav og politiske kompromisser. Det loven var ment å oppnå, kalles lovens ånd. Den kan kreve mer av deg enn ordene i loven, aldri mindre.

**Hos Nordlys:** 15 % er et tak, ikke et fribeløp. Sju dager er en yttergrense, ikke et mål. Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt.

**Husk** Bruk aldri «lovens ånd» til å gjøre mindre enn loven krever.

## Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med alle begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

**Husk** Loven er endret siden læreboka ble skrevet. Arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6 og 14-8 ble endret 1. juli 2024, ordlyden i § 14-9 alt i 2015, og § 4-3 ble skrevet om fra 1. januar 2026. Sammendraget sier hver gang hvor boka avviker. Det er ikke en feil i boka, men en lov som har endret seg etter at boka gikk i trykken. Slå opp på lovdata.no når du er i tvil.

### Lovkartet: hvilken lov gjelder hvor

Kapitlet er det siste i pensumet, og det rammer inn alt det andre. Tre lover står sentralt, og de har tre forskjellige logikker.

| Situasjonen | Loven som gjelder |
|---|---|
| Annonse, nettside og tilbud | Markedsføringsloven (20.1) |
| Jobben for en forbruker: utførelse, frarå, tilleggsarbeid | Håndverkertjenesteloven §§ 5, 7 og 9 (20.2) |
| Fakturaen til en forbruker: prisoverslag og tillegg | Håndverkertjenesteloven §§ 32 og 33 (20.2) |
| Kunden er en bedrift, for eksempel en entreprenør | Avtalen og ulovfestet avtalerett (20.2) |
| Å ansette: arbeidsavtalen, midlertidig ansettelse | Arbeidsmiljøloven kapittel 14 (20.3) |
| Arbeidsdagen: arbeidstid, overtid og ferie | Arbeidsmiljøloven kapittel 4 og 10, og ferieloven |
| Å avslutte: oppsigelse, avskjed, attest | Arbeidsmiljøloven kapittel 15 (20.3) |
| Valg loven ikke avgjør | Etikken (20.4–20.6) |

**Felle:** En totalentreprenør som nekter å betale for et tillegg på et nybygg, er ikke forbruker. Da gjelder ikke håndverkertjenesteloven, men avtalen og avtaleretten.

## Markedsføringsloven (20.1)

Den nye markedsføringsloven trådte i kraft 1. juni 2009 og avløste loven fra 1972. Hovedreglene ble videreført, men EU-direktivet om urimelig handelspraksis ble tatt inn og er nå norsk rett. Loven gjelder både mellom næringsdrivende og mellom næringsdrivende og forbrukere. Reglene mellom næringsdrivende står i et eget kapittel (kapittel 6), og loven har et eget kapittel om markedsføring mot barn og unge (kapittel 4). Det er Markedsrådets tolkning av reglene som etablerer gjeldende markedsrett i Norge.

| Paragraf | Regelen | Hva den sier | Eksempel fra el-bransjen |
|---|---|---|---|
| § 2 | God markedsføringsskikk | Markedsføring må ikke krenke allmenne etikk- og moraloppfatninger, ikke virke støtende, ikke stride mot likeverdet mellom kjønnene, og ikke være særlig påtrengende. | Bilreklamen og innleggene på sosiale medier. Terskelen er ikke smak, men om noen krenkes. |
| § 3 | Identifisering og dokumentasjon | Markedsføring skal lett kunne sees som markedsføring. Påstander om egenskaper eller virkninger skal kunne dokumenteres når markedsføringen skjer. Åpenbare overdrivelser er lov. | «Vi kutter strømregningen din med 40 %» krever et regnestykke før annonsen publiseres. |
| § 6 | Urimelig handelspraksis er forbudt | Urimelig når den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er vesentlig egnet til å endre forbrukernes økonomiske beslutninger. Sårbare grupper vurderes ut fra sitt eget perspektiv. | Den eldre kunden som hører at anlegget er «livsfarlig» og må byttes i dag, skal beskyttes ekstra. |
| § 7 | Villedende handlinger | Uriktige opplysninger som påvirker beslutningen, eller forveksling med en konkurrents ytelse, varemerke eller navn. | «Godkjent av Fjellkraft Nett AS» når det bare finnes en rammeavtale. |
| § 8 | Villedende utelatelser | Vesentlige opplysninger utelates, tildekkes eller gis uklart, uforståelig eller tvetydig. | «Montering kommer i tillegg» med bitteliten skrift nederst. |
| § 9 | Aggressiv handelspraksis | Tvang, trakassering eller utilbørlig påvirkning, eller press fra en maktposisjon, også uten trusler. | Montøren som ikke setter på strømmen igjen før kunden har signert et nytt tilbud. |
| § 10 | Prismerking | Den som selger til forbrukere, skal så langt | Timeprisen og utrykningstillegget skal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | det er praktisk mulig informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene. | kunden kunne se før montøren kjører. |
| § 18 | Utlodninger, konkurranser, samlemerker | Regulerer salgsfremmende tiltak. Vilkårene skal alltid være klare og lett tilgjengelige. | Se under. |

En handelspraksis er alltid urimelig etter § 6 hvis den er villedende etter § 7 eller § 8, eller aggressiv etter § 9. Utelatelser og villedende handlinger rammes bare når de er egnet til å påvirke forbrukerens beslutning.

Boka gjengir § 18 slik. Det gamle forbudet mot utlodninger og konkurranser der tilfeldighetene avgjør, er opphevet, men det er fortsatt forbudt å gjøre deltagelse betinget av kjøp. Samlemerker er forbudt hvis kjøperen må gi en motytelse for å få dem, men tillatt når de gir rett til mer av samme ytelse, som et bilvaskkort som stemples og gir en gratis vask etter et visst antall. Tilgift er en tilleggsytelse uten naturlig sammenheng med hovedytelsen, som en kaffetrakter til den som kjøper pakketur til Tyrkia. Et kart til reisen er ikke tilgift, for det har naturlig sammenheng. Forbudet mot tilgift er opphevet, men vilkårene skal være klare og lett tilgjengelige. Å koble et produkt til et veldedig formål er nå også tillatt.

**Hos Nordlys:** Ida har utkast til fire tiltak, og en montør har sagt noe kunden reagerte på. Påstanden om 40 % lavere strømregning uten beregning er ikke lov (§ 3). «Oslos hyggeligste elektrikere» er lov, for det er en åpenbar overdrivelse. En trekning av en ladeboks blant alle som ber om befaring, med vilkårene på nettsiden, er lov (§ 18). En trekning bare blant dem som kjøper skapbytte, er ikke lov, for deltagelsen er betinget av kjøp. Og montøren som ikke vil sette på strømmen før kunden har signert, driver aggressiv handelspraksis (§ 9). Et kort som gir en gratis el-kontroll etter fem serviceoppdrag, gir mer av samme ytelse og er et lovlig samlemerke.

## Håndverkertjenesteloven (20.2)

Håndverkertjenesteloven gjelder tjenester overfor forbrukere. Tjenester til næringsdrivende reguleres av avtalen og ulovfestet avtalerett. Det skillet er viktig for en elinstallasjonsbedrift som jobber for begge.

Pliktene følger jobben fra start til faktura.

1. Før avtalen og før start (§ 7 første ledd): står prisen for en reparasjon i misforhold til hva tingen er verd i reparert stand, eller blir tjenesten ikke til rimelig nytte, skal håndverkeren si det. Det er en plikt til å frarå.
2. Under arbeidet (§ 5 og § 7 andre ledd): tjenesten skal utføres fagmessig, slik en dyktig og erfaren fagmann ville gjort det, og med tilbørlig omsorg for forbrukerens interesser. Standarden gjelder både arbeidet, materialene og delene. Er prisen ikke avtalt og jobben kan gjøres på flere måter, skal den gjøres på rimeligste måte. Får håndverkeren grunn til å tro at prisen blir betydelig høyere enn forbrukeren venter, skal han kontakte henne.
3. Arbeid utenfor oppdraget (§ 9): tilleggsarbeid skal avtales med kunden.
4. Fakturaen (§ 32 og § 33): gjengs pris hvis prisen ikke er avtalt, et tak på prisoverslaget, og betaling for tilleggsarbeid som er gjort riktig.

Brytes plikten til å si fra, kan resultatet bli at forbrukeren ikke plikter å betale fullt ut. Boka kaller det en plikt til dialog.

**Eksempel:** Kunden vil reparere et 30 år gammelt skap for 18 000 kr, når et nytt koster 24 000 kr. Da har Nordlys en plikt, ikke bare en mulighet, til å si det før jobben starter.

## Tilleggsarbeid (§ 9 og § 33)

Viser det seg under arbeidet behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å gjøre samtidig, skal håndverkeren kontakte forbrukeren (§ 9 første ledd). Boka gjengir andre ledd slik at arbeidet likevel kan påbegynnes når forbrukeren ikke er å nå. Lovteksten setter vilkår for det: forbrukeren må antas å ville ha arbeidet gjort, og prisen må være ubetydelig eller lav i forhold til prisen for oppdraget. Kontroller ordlyden på lovdata.no før du bruker den. Tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren, skal utføres i rimelig utstrekning (§ 9 tredje ledd).

Etter § 33 kan tilleggsarbeid kreves betalt når det ikke var omfattet av oppdraget og er utført i samsvar med § 9. Det samme gjelder ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side.

**Hos Fjell:** Mona selger «ladeboks med installasjon» for 15 300 kr inkludert merverdiavgift. Hos kunde 1, som har fast pris, finner montøren at det trengs et nytt vern utenfor oppdraget, 2 500 kr. Han skal ringe kunden først (§ 9). Sier kunden ja, kan Fjell fakturere 15 300 + 2 500 = 17 800 kr i alt (§ 33), også når oppdraget har fast pris.

## Prisen og prisoverslaget (§ 32)

Følger prisen ikke av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester, det loven kaller gjengs pris, hvis ikke den er urimelig (§ 32 første ledd). Er gjengs pris vanskelig å finne, betaler forbrukeren det som er rimelig etter tjenestens art og omfang.

Er det gitt et prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløpet vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32 andre ledd). Har håndverkeren ikke fulgt pliktene i § 5, fastsettes prisen som om jobben var gjort på rimeligste måte (§ 32 fjerde ledd).

| Prisform | Hva den betyr for håndverkeren |
|---|---|
| Bindende fast pris | Aldri mer for det avtalte oppdraget. |
| Høyeste pris | Kan bli lavere, ikke høyere. |
| Prisoverslag | Ikke vesentlig over, i alle fall ikke over 15 %. |
| Uforpliktende prisantydning | Friest. Gjengs pris, hvis den ikke er urimelig. |

Det er håndverkeren som må godtgjøre om prisen var fast, høyeste, et overslag eller bare en prisantydning. Derfor bør prisformen stå med ord i tilbudet.

**Formel** Taket på et prisoverslag = prisoverslaget × 1,15. Overskridelse i prosent = (faktura − prisoverslag) / prisoverslag × 100.

Prosenten regnes av overslaget, ikke av fakturaen. Og taket er ikke et fribeløp: overskridelsen må kunne begrunnes, og 15 % er yttergrensen.

**Eksempel:** Bokas oppgave 2 handler om en murer og en peis. Prisoverslaget var 25 000 kr, og fakturaen ble 29 500 kr. Taket er 25 000 × 1,15 = 28 750 kr. Fakturaen ligger 4 500 / 25 000 = 18 % over overslaget. Kunden

kan i alle fall avvise 29 500 − 28 750 = 750 kr. Men 28 750 kr er det høyeste mureren kan kreve, ikke det han har krav på. Han burde ha ringt kunden underveis etter § 7 andre ledd.

**Hos Nordlys:** Ida ga en familie i en enebolig et skriftlig prisoverslag på 36 000 kr inkludert merverdiavgift for et sikringsskapbytte med nye kurser. Flere kurser måtte trekkes om innenfor oppdraget, montøren ringte ikke, og fakturaen ble 42 300 kr. Taket er 36 000 × 1,15 = 41 400 kr. Fakturaen er (42 300 − 36 000) / 36 000 × 100 = 17,5 % over. Kunden kan i alle fall avvise 42 300 − 41 400 = 900 kr. Men fordi montøren brøt § 7 andre ledd, står Nordlys svakt også for resten av overskridelsen, og et forlik nærmere overslaget kan være klokt. Rutinen Kari innfører: montøren ringer når prisen nærmer seg overslaget, og noterer svaret.

**Hos Fjell:** Kunde 2 fikk «prisoverslag 15 300 kr». Det høyeste Fjell kan fakturere er 15 300 × 1,15 = 17 595 kr. Tok jobben lengre tid uten at noe uforutsett skjedde, kan Fjell ikke ta 17 595 kr bare «fordi det er innenfor 15 %». Kunde 3 fikk «ca. 15 000 kr, avhengig av hva vi finner». Det er uklart, og det er Fjell som må bevise at det bare var en prisantydning. I tilbudsmalen bør Mona bruke fast pris for en standardpakke med kjent tidsbruk, skrevet med ord og inkludert merverdiavgift, og si hva som ikke er med.

## Arbeidsmiljøloven: kravene til arbeidsmiljøet (20.3)

Arbeidsmiljøloven gjelder arbeidsforholdet. En tariffavtale gjelder i tillegg der den er inngått. Men det kan ikke avtales vilkår som er svakere enn loven. Loven er et minstekrav.

| Paragraf | Hva den sier |
|---|---|
| § 4-1 Generelle krav | Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av det som påvirker fysisk og psykisk helse og velferd. Standarden skal utvikles i takt med samfunnet. Arbeidet skal organiseres for å forebygge skader og sykdom, og virksomheten skal innrettes for begge kjønn. |
| § 4-2 Tilrettelegging, medvirkning og utvikling | Arbeidstakerne og de tillitsvalgte skal informeres om systemene for planlegging og gjennomføring av arbeidet, få nødvendig opplæring og medvirke. Arbeidsgiveren skal legge til rette for faglig og personlig utvikling, medbestemmelse og variert arbeid, også ved omstilling. |
| § 4-3 Det psykososiale arbeidsmiljøet | Arbeidstakerens integritet og verdighet skal ivaretas, det skal være kontakt og kommunikasjon med andre, ingen skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og arbeidstakeren skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger. Paragrafen ble skrevet om fra 1. januar 2026 og lyder ikke lenger helt som i boka. |
| §§ 14-16 og 14-17 Arbeidsreglement | Industriell virksomhet og handels- og kontorvirksomhet med mer enn 10 arbeidstakere skal ha arbeidsreglement for dem som ikke har ledende eller kontrollerende stilling. Det fastsettes ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og de tillitsvalgte. |

**Hos Nordlys:** Nordlys har 18 ansatte. Tonen på byggeplassen er ikke privat, den er arbeidsgiverens ansvar etter § 4-3. Medvirkning når nye systemer innføres, er en plikt etter § 4-2. Virksomheter med minst fem ansatte skal også ha verneombud (Arbeidstilsynet; ikke omtalt i boka). Om en elinstallasjonsbedrift regnes

som industriell virksomhet eller handels- og kontorvirksomhet når det gjelder arbeidsreglement, bør slås opp før plikten framstilles som sikker.

## Arbeidsmiljøloven: ansettelsen

| Paragraf | Slik den lyder i dag | Slik boka har det |
|---|---|---|
| § 14-5 Skriftlig arbeidsavtale | Varer arbeidsforholdet mer enn én måned, skal avtalen foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. Kortere arbeidsforhold og utleie: umiddelbart. | Senest innen én måned. Endret 1. juli 2024. |
| § 14-6 Innholdet i avtalen | Partene, arbeidsplassen, beskrivelse av arbeidet eller tittelen, tidspunktet for start, varighet, lønn og tariffavtaler som gjelder. Fra 2024 en lengre liste, blant annet om framgangsmåten ved opphør. | Samme oppregning, uten de nye punktene. Boka skriver selv «en del andre forhold». |
| § 14-8 Endringer | Endringer skal tas inn i avtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. | Innen én måned etter endringen. Endret 1. juli 2024. |
| § 14-9 Midlertidig ansettelse | Fast ansettelse er hovedregelen. Unntak er blant annet arbeid av midlertidig karakter og vikariat. | En eldre ordlyd: «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten». |

Endringene i 2024 kom da et EU-direktiv om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår ble gjennomført i norsk rett. En gammel standardkontrakt fra permen er derfor ikke lenger nok. Den dagen noen er uenige om hva som var avtalt om lønn, arbeidstid eller oppgaver, er det arbeidsgiveren som ikke kan dokumentere noe.

Om midlertidig ansettelse peker boka på problemet i praksis: vikaren som brukes over lange perioder for en ansatt med langt fravær, eller som flyttes fra vikariat til vikariat uten å få fast jobb. Rettspraksis slår hardt ned på slike omgåelser.

**Hos Fjell:** Fjell ansetter en tredje montør fra 1. august på samme lønn som de to andre, 560 000 kr for 1 800 betalte timer i året. Monas utkast til arbeidsavtale ble signert 20. august. Fristen var 1. august + 7 dager = 8. august, så avtalen ble signert 20 − 8 = 12 dager for sent. Utkastet hadde også 42 timers arbeidsuke, overtid uten tillegg og endringer «innen én måned». Ingen av de tre er lovlige, og det hjelper ikke at montøren signerte, for loven er et minstekrav. Seks måneders prøvetid er lovlig.

## Arbeidstid, overtid og ferie

Arbeidstid er ikke behandlet i kapittel 20 i boka, men reglene står i arbeidsmiljøloven kapittel 10 og i ferieloven, og de styrer hverdagen i en elinstallasjonsbedrift mer enn de fleste andre. Opplysningene under er hentet fra Arbeidstilsynet.

| Regel | Hva den sier |
|---|---|
| § 10-4 Alminnelig arbeidstid | Høyst 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. |
| § 10-6 Overtid | Krever et særlig og tidsavgrenset behov. Uten avtale høyst 10 timer per sju dager, 25 per fire uker og 200 per |

| | |
|---|---|
| | 52 uker. Med skriftlig avtale med de tillitsvalgte i en tariffbundet virksomhet høyst 20, 50 og 300. Samlet arbeidstid høyst 13 timer i døgnet og 48 timer i uka (kan snittes over åtte uker). Tillegget er minst 40 %. |
| § 10-8 Hvile | Minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. |
| Ferieloven § 5 | 25 virkedager ferie (lørdag teller). Den som fyller 60, får 6 dager ekstra. |
| Ferieloven § 10 | Feriepenger 10,2 % av fjorårets lønn. |

Et døgn går opp: 9 timer alminnelig arbeidstid + 4 timer overtid + 11 timer hvile = 24 timer.

Landsoverenskomsten for elektrofagene er delvis allmenngjort. Det betyr høyst 37,5 timer i uka og 50 % overtidstillegg (100 % mellom klokka 21 og 06), også i bedrifter uten tariffavtale (Arbeidstilsynet, forskrift om delvis allmenngjøring).

**Hos Nordlys:** Nordlys har avtalt 37,5 timer i uka og fem ukers ferie med 12 % feriepenger. Det er bedre enn loven, og det er lov.

**Eksempel:** Ronnys lag jobbet 7,5, 9, 11,5, 8, 10, 6 og 0 timer en uke. Summen er 7,5 + 9 + 11,5 + 8 + 10 + 6 + 0 = 52 timer. Over dagsgrensen på 9 timer ligger (11,5 − 9) + (10 − 9) = 3,5 timer. Over ukegrensen på 40 timer ligger 52 − 40 = 12 timer. Overtiden er den største av de to, 12 timer, ikke 3,5 + 12 = 15,5. Dags- og ukegrensen måler de samme timene, og å legge dem sammen er dobbelttelling. 12 timer er mer enn 10 per sju dager og krever skriftlig avtale med de tillitsvalgte. 52 timer er over 48, så uka er lovlig bare hvis snittet over åtte uker er høyst 48. Den lengste dagen, 11,5 timer, er under grensen på 13. Merk også at Nordlys' 37,5 timer er en avtale om lønn og normaltid; lovens grenser teller fra 9 og 40.

**Hos Fjell:** Timelønnen til den nye montøren er 560 000 / 1 800 = 311,11 kr. Med allmenngjøringens 50 % tillegg blir minste overtidslønn 311,11 × 1,5 = 466,67 kr per time. Med 12 % feriepenger av 560 000 kr blir feriepengene for et helt år 67 200 kr. Mona vurderer å la de to montørene ta 300 overtidstimer hver i stedet for å ansette. Det er ikke lovlig: Fjell er ikke bundet av tariffavtale, så grensen er 200 timer på 52 uker, og fast overtid er ikke et tidsavgrenset behov. 2 × 300 = 600 timer er en tredjedel av en ny montørs 1 800 betalte timer.

## Arbeidsmiljøloven: oppsigelse og avskjed

Oppsigelse er et svært alvorlig skritt, og arbeidsgiveren skal i det lengste forsøke å unngå det. Rekkefølgen er like viktig som grunnen.

1. Drøft først (§ 15-1): så langt det er praktisk mulig skal arbeidsgiveren drøfte saken med arbeidstakeren og de tillitsvalgte før beslutningen tas, med mindre arbeidstakeren ikke vil. Unnlatelse gjør ikke oppsigelsen automatisk ugyldig, men kan trekke i retning av at den er usaklig.
2. Skriftlig (§ 15-4): oppsigelsen skal være skriftlig og opplyse om retten til å kreve forhandling, reise søksmål og fortsette i stillingen, og om fristene. Arbeidstakeren kan kreve å få vite hvorfor oppsigelsen er gitt. Formfeil kan gjøre oppsigelsen ugyldig (§ 15-5).
3. Saklig grunn (§ 15-7): se under.
4. Retten til å stå i stillingen (§ 15-11): arbeidstakeren har som utgangspunkt rett til å fortsette til saken er avgjort. Vil arbeidsgiveren noe annet, må arbeidsgiveren gå til retten.

5. Usaklig oppsigelse (§ 15-12): hovedregelen er at den kjennes ugyldig og arbeidstakeren fortsetter. Arbeidstakeren kan også kreve erstatning, både for tapt inntekt og for selve det å være usaklig oppsagt.

Boka kaller § 15-7 den viktigste regelen. Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Saklighetskravet er en rettslig standard som har fått innhold gjennom rettspraksis, og det er domstolene som prøver det. Begrunnelsen må ikke være påvirket av utenforliggende hensyn, den må være tungtveiende nok, og det faktiske grunnlaget må være riktig. Ved nedbemanning kreves en bedriftsøkonomisk begrunnelse, og utvelgelsen må skje på saklig grunnlag. Gjelder det arbeidstakerens forhold, skal det mye til, og om arbeidstakeren har fått en advarsel, er et sentralt poeng. Og det må alltid undersøkes om det finnes annet passende arbeid i virksomheten.

Avskjed (§ 15-14) er mer dramatisk og krever mer enn oppsigelse: grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, med påbud om øyeblikkelig fratreden. Boka nevner tyveri på egen arbeidsplass og vold mot arbeidsgiver, og en sak om nedlasting av pornografisk materiale der retten fant at avskjed var en uforholdsmessig reaksjon.

Attest (§ 15-15) skal arbeidstakeren få ved lovlig oppsigelse, med navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge det varte. Også ved avskjed kan det kreves attest, og arbeidsgiveren kan da skrive at arbeidstakeren er avskjediget, uten å oppgi årsaken.

Avsnittet i boka om oppsigelsesfristene (20.3.12) mangler i den digitale kopien. Fristene under er hentet fra Arbeidstilsynet. De løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen er gitt.

| Ansettelsestid og alder | Oppsigelsesfrist |
|---|---|
| Prøvetid (§ 15-6) | 14 dager fra oppsigelsen |
| Under 5 år | 1 måned (hovedregel) |
| Minst 5 år | 2 måneder |
| Minst 10 år | 3 måneder |
| 10 år og fylt 50 | 4 måneder |
| 10 år og fylt 55 | 5 måneder |
| 10 år og fylt 60 | 6 måneder |

Fristene på 4–6 måneder gjelder når arbeidsgiveren sier opp. Arbeidstakerens egen frist er høyst 3 måneder. Nordlys startet i 2019, så ingen har ti års ansiennitet ennå. Den lengste fristen hos Nordlys i dag er to måneder.

**Hos Nordlys:** En entreprenørkunde har gått konkurs, og Kari må si opp én montør i prosjekt og nybygg. Jonas er 41 år og har vært ansatt siden august 2020. Oppsigelsen gis 20. mars 2027. Da har han vært ansatt i over fem, men under ti år, og fristen er 2 måneder. Den løper fra 1. april, så siste dag er 31. mai. Går Jonas til sak fordi han mener oppsigelsen er usaklig, har han som hovedregel rett til å stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11). For at oppsigelsen skal holde, må Kari ha en bedriftsøkonomisk begrunnelse og saklige utvalgskriterier brukt likt på alle (§ 15-7), vurdere annet arbeid og skrive det ned, holde drøftingsmøte med Jonas og tillitsvalgt før beslutningen (§ 15-1), gi oppsigelsen skriftlig (§ 15-4), og gi attest når han går (§ 15-15).

## Der loven slutter (20.4)

Lover og regler legger de juridiske rammene for en virksomhet. I et demokrati plikter alle å følge lovene, også dem man er uenig i. Vil man endre en lov, må man arbeide politisk. Plikten bygger på at alle tjener på at alle andre er lovlydige. Hvis noen ustraffet kan bryte loven, kan gjeldende rett bli den sterkestes rett.

Fristelsen er størst når gevinsten ved lovbruddet er stor og sjansen for å bli oppdaget er liten. Boka nevner innsidehandel i aksjemarkedet, prissamarbeid, økonomisk utroskap, bedrageri og skattesnusk, og miljøkriminalitet som ulovlig håndtering av avfall.

Men all menneskelig og organisatorisk atferd lar seg ikke lovregulere. Ingen lov kan sikre god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven setter formelle krav, men formelle krav er ikke nok til virkelig å skape et godt arbeidsmiljø. Lover i et demokrati bygger på politiske kompromisser, og det kan svekke deres normdannende kraft. Derfor trengs en etisk bevissthet, en kritisk sans og en evne til etisk refleksjon.

## Etikkbegrepet (20.5)

I dagligtale brukes etikk og moral om hverandre. Ordene har ulik opprinnelse: etikk kommer av gresk *ethos* og moral av latin *mos*. Begge betyr «sed, skikk, vane». På norsk brukes etikk om den teoretiske oppfatningen av rett og galt, og moral om praksis og handlinger. Vi tenker etisk og handler moralsk.

Deskriptiv etikk beskriver hvordan mennesker faktisk tenker og handler i etiske spørsmål. Normativ etikk er opptatt av hvordan vi bør innrette oss.

Boka varsler fire retninger i innledningen (pliktetikk, sinnelagsetikk, formålsetikk og konsekvensetikk), men behandler i praksis tre: pliktetikk, dydsetikk og konsekvensetikk. Senere kaller den den midterste for sinnelagsetikk, med samme innhold. Begge navnene er riktige svar, og formålsetikk behandles som en variant av konsekvensetikk.

| Retningen | Spørsmålet den stiller | Hva den går ut på | Styrke og svakhet |
|---|---|---|---|
| Pliktetikk | Er selve handlingen riktig? | Handlingen vurderes mot en norm. Immanuel Kant mente at individet ved sin fornuft kan finne rett handling. Det kategoriske imperativ: handlingen bør kunne opphøyes til en allmenn lov, og ethvert menneske er et mål i seg selv, ikke bare et middel for andre. De ti bud er et annet eksempel. | Gir klare svar: «du skal» eller «du skal ikke». Ser lite på konsekvensene. |
| Dydsetikk eller sinnelagsetikk | Hva slags menneske handler? | Handlingen springer ut av karakteregenskapene til den som handler. Dyd betyr «å duge»: et menneske har dyd når det duger som menneske. Mot, visdom, rettferdighet og måtehold er arven fra antikken. Tro, håp og | Fanger opp det ingen regel dekker. Sier lite om hva som konkret skal gjøres. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kjærlighet er kristne dyder. | |
| Konsekvens- og formålsetikk | Hva blir resultatet? | Handlingen er god hvis konsekvensene er gode. Formålsetikken spør om formålet er godt eller ondt, og trenger en teori om hva som er godt. | Tvinger fram en vurdering av hvem som blir berørt. Kan ende i at målet helliger middelet. |

## Etisk vurdering av en handling (20.6)

En handling, også det å unnlate å handle, må vurderes fra flere sider. Der loven klart sier «du skal» eller «du skal ikke», er behovet for egen etisk refleksjon mindre. Men lover er ofte minimumsstandarder og politiske kompromisser. Boka sier at man kommer et godt stykke videre om man også tar inn over seg lovens ånd, intensjonene bak loven, og ikke bare lovens bokstav. Der det juridiske handlingsrommet er stort, trengs en mer utviklet etisk dømmekraft.

Bokas eget eksempel har ikke ett riktig svar. En avdeling har for lav bemanning, og de ansatte slites mer enn normalt, enten gjennom mye overtid eller for høyt tempo. Skal bemanningen økes?

Pliktetikken hjelper tilsynelatende ikke, for ingen regel sier at bedriften må ansette flere. Men Kant kan tolkes slik at intet menneske skal lide unødig overlast for at andre skal nå sine økonomiske mål, og nestekjærlighetsbudet trekker samme vei: øk bemanningen. Sinnelagsetikken peker også dit: et godt sinnelag hos den som bestemmer, tilsier økt bemanning. Konsekvensetikken svarer etter formålet. Er formålet et bedre arbeidsmiljø, skal bemanningen økes. Er formålet størst mulig avkastning, taler det mot.

Boka går et skritt videre. Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt. Kanskje svekker økt bemanning lønnsomheten så mye at bedriften trues. Da vil de ansatte kanskje heller ha en krevende jobb enn ingen jobb, og den etisk mest forsvarlige beslutningen kan være å ikke øke bemanningen. Og er arbeidskraften knapp, kan den måtte hentes fra steder der den er uunnværlig, som helsevesenet. Det som ved første øyekast ser ut som kynisme, kan vise seg å være et nesten uløselig etisk dilemma.

**Hos Fjell:** Mona vil heller la to montører ta 300 overtidstimer hver enn å ansette en tredje. Juridisk er det ikke lov uten tariffavtale. Etisk peker Kant mot at ingen skal lide unødig overlast for andres økonomiske mål, men økt bemanning må heller ikke true bedriften.

**Felle:** Å bruke «lovens ånd» som argument for å gjøre mindre enn loven krever. Ånden kan kreve mer av deg enn bokstaven, aldri mindre. 15 % er et tak, ikke et fribeløp, og sju dager er en yttergrense, ikke et mål.

## Sammenhengen med resten av pensumet

Dette er det siste kapitlet, og Nordlys Elektro AS har vært casebedriften gjennom hele emnet. Selskapsformen ga rammen, tallene viste om det gikk rundt, markedet forklarte hvorfor kundene kom, og organisasjonen forklarte hvordan arbeidet ble gjort. Lovene setter de ytre grensene. Kari kan ikke velge bort arbeidsmiljøloven fordi bedriften har en god kultur, og hun kan ikke markedsføre seg fritt fordi tallene er stramme. Der loven slutter, og den slutter tidligere enn mange tror, begynner etikken og skjønnet.

# Begrepene på norsk

| Begrep | På norsk | Vanlig felle |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Minstekrav | Loven setter et gulv. Avtaler kan gi mer, aldri mindre. | Å tro at en signert avtale gjør svakere vilkår lovlige. |
| God markedsføringsskikk | Markedsføring som ikke krenker etikk og moral, ikke støter og ikke er særlig påtrengende (§ 2). | Å tro at terskelen er god smak. |
| Dokumentasjonskravet | En påstand om egenskaper eller virkning skal kunne dokumenteres når markedsføringen skjer (§ 3). | Å finne dokumentasjonen først når noen spør. |
| Urimelig handelspraksis | Strider mot god forretningsskikk og er egnet til å endre forbrukerens beslutning (§ 6). Villedende og aggressiv praksis er alltid urimelig. | Å glemme at sårbare kunder vurderes fra sitt eget perspektiv. |
| Tilgift | En tilleggsytelse uten naturlig sammenheng med hovedytelsen. Ikke lenger forbudt, men vilkårene skal være klare. | Å tro at en trekning kan kreve kjøp. |
| Forbruker og næringsdrivende | Håndverkertjenesteloven gjelder forbrukere. Overfor bedrifter gjelder avtalen og avtaleretten. | Å bruke håndverkertjenesteloven mot en entreprenør. |
| Plikt til å frarå | Håndverkeren skal si fra når prisen står i misforhold til verdien, eller blir betydelig høyere enn kunden venter (§ 7). | Å tro at det er et salgstriks. Det er en plikt. |
| Tilleggsarbeid | Arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å gjøre samtidig. Kunden skal kontaktes (§ 9). | Å gjøre jobben først og ringe etterpå. |
| Prisoverslag | Et anslag som ikke kan overskrides vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32). | Å tro at 15 % er et fribeløp. |
| Gjengs pris | Vanlig pris for tilsvarende tjenester, når prisen ikke er avtalt. | Å tro at håndverkeren kan sette prisen fritt når ingenting er avtalt. |
| Skriftlig arbeidsavtale | Skal foreligge senest sju dager etter start når arbeidsforholdet varer over en måned (§ 14-5). | Å bruke bokas frist på én måned. |
| Midlertidig ansettelse | Unntaket fra fast ansettelse, blant annet arbeid av midlertidig karakter og vikariat (§ 14-9). | Å rulle den samme vikaren fra vikariat til vikariat. |
| Overtid | Arbeid ut over 9 timer i døgnet eller 40 i uka, med særlig og tidsavgrenset behov og minst 40 % tillegg (§ 10-6). | Å legge sammen dags- og ukeovertid. |
| Saklig oppsigelse | Oppsigelse begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold (§ 15-7). | Å glemme drøfting, skriftlighet og vurdering av annet arbeid. |
| Avskjed | Øyeblikkelig fratreden ved grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold (§ 15-14). | Å bruke avskjed der oppsigelse var riktig. |
| Etikk og moral | Etikk er tenkningen om rett og galt. Moral er handlingen. | Å tro at etikk er noe man har eller ikke har. |
| Pliktetikk, dydsetikk, konsekvensetikk | Tre måter å spørre på: er handlingen riktig, hva slags menneske handler, hva blir resultatet? | Å tro at én av dem alltid gir svaret. |
| Lovens ånd og lovens bokstav | Hva loven var ment å oppnå, mot | Å bruke ånden til å gjøre mindre enn |

| | | |
|---|---|---|
| | hva den nøyaktig sier. | bokstaven krever. |

## Øv videre

Presentasjonen OL20_Noen_viktige_lover_Presentasjon_v5 har begge delene av kapitlet. Klasseoppgavene står i OL20_Klasseoppgaver_v5 (Word og Excel): A1 om fakturaen som sprakk og Idas annonser, A2 om prisformene hos Fjell, B1 om oppsigelsen av Jonas og B2 om Monas første arbeidsavtale. I appen for ledelse, økonomi og markedsføring (LØM-appen) finner du kapitlet under Organisasjon og ledelse kap. 20 → Les, og flervalg, regneoppgaver, klasseoppgaver og kapittelprøve under Øv. Slå opp på lovdata.no når du er i tvil om en ordlyd.